

<제11장 노동조합.제2절 조합원의 지위 및 권리·의무>

I. 서설

- 노동조합은 근로자들이 근로조건의 유지·개선 및 지위 향상을 위하여 조직한 단체로서, 조합원은 그 노동조합의 활동 주체를 이룬다. 조합원의 지위는 노동조합의 규약과 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에 따라 규율되며, 조합원으로서의 권리와 의무는 노동조합의 운영 민주성과 단결력을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다. 조합원 지위의 취득 및 상실은 노동조합의 가입 범위와 자유로운 가입 및 탈퇴의 원칙에 따라 결정된다.

II. 조합원 지위의 취득 및 상실

1. 조합원 지위의 취득

(1) 규약에 따른 취득

- 조합원 지위는 노동조합 규약에서 정한 조합원 자격을 갖춘 근로자가 가입 절차를 거쳐 취득한다. 노동조합은 정당한 사유 없이 근로자의 가입을 거부하거나 차별해서는 안 된다.

(2) 자유 가입의 원칙

- 근로자는 자유로운 의사로 노동조합에 가입할 수 있으며, 노동조합은 특정 사업장이나 특정 직종에 종사하는 것을 이유로 가입을 제한할 수 없다. 다만, 사용자의 이익을 대표하는 자는 조합원 자격이 없으므로 가입할 수 없다.

(3) 해고된 자의 지위

- 해고된 자가 노동위원회에 부당노동행위 구제신청을 하거나 법원에 해고의 효력을 다투는 소송을 제기하여 그 절차가 진행 중인 경우에는 예외적으로 조합원 지위를 유지할 수 있다. 이는 해고 기간 중 근로자의 단결권을 보호하기 위함이다.

2. 조합원 지위의 상실

(1) 자유 탈퇴의 원칙

- 조합원은 자유로운 의사로 언제든지 노동조합에서 탈퇴할 수 있다. 노동조합은 조합원의 자발적인 탈퇴를 부당하게 제한할 수 없다.

(2) 당연 탈퇴 및 제명

① 자격 상실

- 조합원으로서의 자격 요건(해당 사업장 근로자 지위)을 상실한 경우 규약에 따라 당연히 조합원 지위를 상실한다. 다만, 해고의 경우 노조법상 예외 규정이 적용될 수 있다.

② 제명

- 조합원이 규약을 위반하거나 조합의 명예를 훼손하는 등의 사유가 있는 경우, 징계 절차(총회 또는 대의원회의 의결)를 거쳐 제명될 수 있다. 제명은 조합원에게 가장 불이익한 징계로서, 민주적 절차에 따라 이루어져야 한다.

III. 조합원의 권리·의무

1. 조합원의 권리

(1) 단결 활동 참여권 (자주 활동의 권리)

① 균등참여권

- 조합원은 노동조합의 모든 활동에 균등하게 참여할 권리를 가진다. 이는 조합원의 차별 없는 참여를 보장한다.

② 의결권

- 노동조합의 운영에 관한 주요 사항(규약의 제정·변경, 임원의 선출, 단체협약의 체결 등)에 대하여 총회 또는 대의원회를 통해 의결에 참여할 권리이다.

③ 선거권 및 피선거권

- 노동조합의 임원을 선출할 수 있는 권리(선거권)와 임원으로 선출될 수 있는 권리(피선거권)를 가진다.

(2) 민주적 운영 요구권

① 정보접근권

- 노동조합의 재정 상태, 사업 계획, 운영 상황 등 필요한 정보를 제공받을 권리를 가진다.

② 견해표명권

- 조합의 정책이나 운영에 대해 자유롭게 의견을 개진할 권리를 가진다.

(3) 단체의 보호를 받을 권리

- 단체교섭의 결과 체결된 단체협약의 적용을 받을 권리, 노동쟁의 발생 시 노동조합의 보호를 받을 권리 등을 가진다.

2. 조합원의 의무

(1) 규약 및 의결 준수의 의무

- 조합원은 노동조합의 규약을 준수하고, 총회 또는 대의원회에서 정당하게 의결된 사항을 따라야 할 의무를 가진다. 이는 노동조합의 단결력과 집행력을 확보하기 위한 핵심 의무이다.

(2) 조합비 납부의 의무

- 조합원은 노동조합의 운영 경비를 충당하기 위해 규약 또는 정기 총회의 의결에 따라 정해진 조합비를 납부해야 할 의무를 가진다. 조합비는 노동조합의 자주적 운영을 위한 재정적 기반이다.

(3) 단결 유지 의무

- 조합원은 노동조합의 단결을 해치거나 통제를 문란하게 하는 행위를 하지 않아야 할 의무를 가진다. 이는 조합원에게 부여된 가장 기본적인 의무로, 쟁의행위 시 탈퇴나 태업 등을 하지 않아야 함을 포함한다.

IV. 결론

- 조합원의 지위는 노조법상 자유 가입·탈퇴의 원칙과 노동조합 규약에 의해 결정된다. 조합원은 균등한 참여권, 의결권, 선거권 등 노동조합의 민주적 운영에 필수적인 권리를 가지며, 동시에 규약 준수, 조합비 납부, 단결 유지 등의 의무를 부담한다. 이러한 권리와 의무는 노동조합이 자주성과 민주성을 확보하고, 근로자 전체의 이익을 대표하는 사회적 책임을 다할 수 있는 근간이 된다.